

Агентский договор платформы «Sellout»

Настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, является офертой платформы “Sellout”(ИП Шайхутдинов Руслан Вячеславович), именуемого в дальнейшем «Агент», любому физическому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации и именуемому в дальнейшем «Принципал», которое примет Договор на указанных ниже условиях.

Термины и определения

Агент - лицо, которое обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия за счет Принципала, а именно организовать заключение договоров розничной купли-продажи, таможенное оформление и международную перевозку, доставку по адресу Принципала или получателя, указанного Принципом, и вручение Принципу или указанному Принципом лицу товаров, продаваемых третьими лицами (далее – продавцы) по договорам розничной купли-продажи и выбранных Принципом на сайте Агента (далее – Товар) до Принципала.

Личный кабинет - веб-страница с интерфейсом на сайте Агента, содержащая информацию о Принципе, доступных Принципу услугах, тарифах, предоставляющая возможность осуществлять заказ услуг, их изменение, контроль исполнения поручения, а также статистическую информацию об объеме полученных услуг. Доступ к вышеуказанным данным и функциям осуществляется с помощью идентификационных данных путем введения логина и пароля Принципала. Принципал – дееспособное и правоспособное физическое лицо, и уполномочивающее Агента организовать заключение договоров розничной купли-продажи, таможенное оформление и международную перевозку, доставку по адресу Принципала или получателя, указанному Принципом, и вручение Принципу или указанному Принципом лицу товаров, реализуемых третьими лицами. Сайт Агента - сайт в сети Интернет, расположенный по адресу <https://sellout.su>.

Поручение Агенту – согласованный Сторонами заказ, сформированный в Личном кабинете <https://sellout.su>.

Каталог – возможные варианты поручений на выкуп товаров у зарубежных и локальных продавцов, которые Принципал вправе сформировать для Агента, исходя из информационного раздела о товарах и услугах, включая наименование, фотографии товара, описание основных характеристик, ориентировочных сроков его доставки, стоимость товара и услуг Агента.

Корзина - отдельный раздел информационного сайта Агента, в который Принципал может перемещать свои заказы (поручения Принципала Агенту), планируемого к оформлению, путем

нажатия кнопки в карточке Товара «В корзину». Размещение описания Товара в разделе «Корзина» означает ознакомление и согласие Принципала со всеми условиями поручения Агента и планирование к оплате этого Товара Принципом. В разделе «Корзина» указывается сумма агентского вознаграждения и суммы возмещения расходов Агента, которые необходимо оплатить по соответствующему поручению по настоящему Договору. Поручение на выкуп является оформленным с момента окончания оформления заказа и его оплаты.

Подарочный сертификат – денежные средства, внесенные в качестве авансового платежа в счет оформления последующих поручений Агенту.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение и за счет Принципала по его поручению совершать от своего имени юридические и иные фактические действия, направленные на выкуп и организацию доставки товаров для Принципала.

1.2. В рамках поручения Принципала, Агент обязуется организовывать заключение договоров розничной купли-продажи, таможенное оформление и перевозку, доставку по адресу Принципала или указанному Принципом получателю, и вручение Принципу, указанному Принципом лицу, или отправителю Товаров, реализуемых продавцами как за пределами Российской Федерации, так и внутри Российской Федерации, и выбранных Принципом для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также все необходимые действия для выпуска Товара в свободное обращение. Принципал понимает, заверяет, подтверждает и соглашается с тем, что он не будет продавать или иным образом отчуждать Товар, а также использовать услуги Агента в тех странах, деятельность в которых запрещена.

1.3. Наименование, количество и иные характеристики товара, а также условия выкупа товара для Принципала согласовываются Сторонами путем заполнения и отправки Принципом заказа по разработанной Агентом форме в Личном кабинете на сайте <https://sellout.su>

1.4. Принципал в момент регистрации на сайте Агента, а также заключения настоящего агентского договора подтверждает, что приобретение Товара может осуществляться им на территории другой страны в соответствии с законодательством Продавца Товара. Агент не является Продавцом Товара и действует лишь на основании поручений Принципала на согласованных в них условиях.

1.5. Акцептом (полным и безоговорочным принятием условий и заключением настоящего Договора), а также согласием Принципала с настоящими условиями Договора является любое из следующих действий Принципала:

- Оформление заказа на сайте Агента.
- Регистрация Принципала на сайте Агента.

1.6. Принципал обязан предоставлять полную и достоверную информацию о себе, в том числе посредством заполнения информации в Личном кабинете. Принципал обязан оформлять поручения у Агента лично, от своего имени. Информация о Принципале в поручении должна совпадать с данными, предоставленными Принципалом на сайте Агента.

1.7. Сведения о присвоенных Принципалу идентификаторах (логин и пароль) относятся к конфиденциальным и не подлежат передаче Принципалом третьим лицам. Логин и пароль доступа к Личному кабинету генерируется Принципалом самостоятельно при регистрации на сайте Агента.

1.8. Принципал обязан обеспечить конфиденциальность и сохранность логина и пароля, и иных данных, необходимых для доступа в Личный кабинет. Действия, совершенные в Личном кабинете, доступ в который осуществлен с использованием логина и пароля Принципала, признаются действиями, совершенными Принципалом лично и/или его уполномоченным представителем от имени и в интересах Принципала. При этом Принципал несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц, имевших место в Личном кабинете, доступ к которому осуществлен с использованием логина и пароля Принципала, а также за последствия таких действий. В случае возникновения подозрений на несанкционированные действия третьих лиц доступ в личный кабинет может быть временно приостановлен до повторной идентификации Принципала.

1.9. Принципал обязуется не высылать, не передавать, не воспроизводить, не предоставлять или не использовать в коммерческих целях в любом виде информацию, программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично полученные посредством Личного кабинета.

1.10. Руководствуясь п. 2 ст. 160 ГК РФ, п. 4 ст. 421 ГК РФ, Агент и Принципал согласовали использования аналога собственноручной подписи. Использование простой электронной подписи осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Использование логина и пароля при входе в Личный кабинет признается простой электронной подписью. Условия настоящего Договора, принятые Принципалом посредством проставления отметки «V» в поручении, оформленном в Личном кабинете, признаются равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной

подписью надлежаще уполномоченного представителя Принципала. Пользователь Личного кабинета принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из документов и/или условий, подписанных простой электронной подписью.

1.11. Условия настоящего Договора, принятые Принципалом посредством проставления отметки «V» в поручении, оформленном в Личном кабинете, признаются равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью надлежаще уполномоченного представителя Принципала. Пользователь Личного кабинета принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из документов и/или условий, подписанных простой электронной подписью.

1.12. В том числе, но не ограничиваясь Стороны признают юридическую силу документов, информации и сообщений, направленных посредством Личного кабинета Принципала на сайте Агента, а также признают юридическую силу любых действий по выбору и заказу соответствующих услуг в Личном кабинете Принципала. Формирование и направление Принципалом в адрес Агента электронного сообщения посредством нажатия кнопки в Личном кабинете, Стороны признают подписанными лично Принципалом, дачей им поручения Агенту, что является равнозначным собственноручной подписи Принципала.

1.13. Агент и Принципал соглашаются с тем, что Сторонами могут быть изготовлены (распечатаны) копии подписанных аналогом собственноручной подписи электронных сообщений на бумажном носителе, которые удостоверяются подписью уполномоченного лица и являются бесспорным доказательством факта направления электронного сообщения с использованием Личного кабинета, а также подтверждают соответствие электронного сообщения содержанию копии электронного сообщения, изготовленного (распечатанного) на бумажном носителе.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Агента:

2.1.1. Осуществлять все необходимые действия для выполнения поручений Принципала в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Совершать сделки и осуществлять расчеты с продавцами, иными контрагентами, привлечение которых необходимо для выполнения поручений Принципала, с использованием средств, перечисленных Принципалом.

2.1.3. Организовывать перевозку Товаров, их доставку по адресу Принципала или получателя, указанному Принципалом, и вручение этих Товаров Принципалу или указанному Принципалом лицу.

2.1.4. Организовывать таможенное оформление Товара Принципала в таможенных органах, совершать все необходимые действия для выпуска Товара в свободное обращение, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих платежей, связанных с выполнением поручения Принципала, обеспечивать подачу декларации на Товар в таможенные органы в установленные законом сроки.

2.1.5. Отвечать перед Принципом за утрату, недостачу, повреждение (порчу), просрочку доставки Товара Принципала в случае, если утрата, недостача, повреждение (порча), просрочка доставки произошли по вине Агента.

2.1.6. Организовывать оказание по требованию Принципала и за его счет дополнительных услуг: хранение Товара на складе Агента в пункте выдачи заказов, но не более 10 (десяти) рабочих дней.

2.1.7. Сообщать Принципу по его требованию все установленные императивными нормами законодательства сведения о ходе исполнения настоящего Договора.

2.1.8. Настоящим Договором не устанавливаются обязательства Агента в части сроков совершения сделок, осуществления международной перевозки и перевозки внутри страны, таможенного оформления, доставки и вручения Товара.

2.2. Права Агента:

2.2.1. Для целей исполнения настоящего Договора привлекать третьих лиц, включая таможенных представителей и иных контрагентов, если это необходимо для выполнения поручений Принципала.

2.2.2. Отклонять указания Принципала без предварительного запроса, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала.

2.2.3. Предоставлять иные услуги Принципу с согласования сторон.

2.3. Обязанности Принципала:

2.3.1. Надлежащим образом заполнять форму на сайте Агента, предоставлять полную информацию о себе, запрашиваемую Агентом, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые для исполнения поручения в рамках настоящего Договора.

2.3.2. Принимать все выполненные поручения от Агента.

2.3.3. Выплачивать агентское вознаграждение и возмещать все понесенные расходы Агента при исполнении настоящего Договора, включая расходы, связанные с расчетами, перевозкой,

таможенным оформлением, доставкой и другими расходами, понесенными Агентом в связи с исполнением настоящего Договора.

2.3.4. При оформлении поручения Принципал оплачивает сумму, равной 100% стоимости исполнения поручения, указанной в разделе «Корзина» на сайте Агента. Общая стоимость исполнения поручения складывается из суммы вознаграждения, составляющей 5% от общей стоимости исполнения поручения, и суммы расходов, составляющей 95% от общей стоимости исполнения поручения. В случае, если Агентом совершается сделка на более выгодных условиях, чем те, что указаны в настоящем пункте, то дополнительная выгода полностью принадлежит Агенту. Указанное в настоящем пункте соотношение составляющих рассчитано в предварительном порядке и может измениться при окончательных расчетах с учетом принадлежащей Агенту дополнительной выгоды, при этом общая стоимость исполнения поручения является твердой и не может быть изменена.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Принципал производит оплату агентского вознаграждения и возмещение расходов, связанных с исполнением поручения, в размере, установленном в разделе «Корзина» на сайте Агента.

3.2. Оплата агентского вознаграждения, а также расходов, перечисленных в п. 2.3.3. Договора, осуществляется Принципалом путем перечисления денежных средств на рублевый расчетный счет Агента, открытый в банке Агента, на условиях 100% предоплаты в размере, указанном в разделе "Корзина" на сайте Агента.

3.3. Если настоящий Договор не был исполнен по причинам, зависящим от Принципала, Агент сохраняет право на агентское вознаграждение, а равно на возмещение понесенных расходов.

3.4. Обязательство Принципала по перечислению денежных средств считается исполненным на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.

3.5. Принципал обязан заказывать Товары и совершать платежи лично, с использованием принадлежащих ему платежных средств. Принципал не вправе требовать отмены исполнения поручения после отгрузки Товара продавцом для доставки Принципалу.

3.6. Если настоящий Договор не был исполнен по причине отсутствия товара у продавца, Агент возвращает Принципалу денежную сумму, полученную от Принципала, в полном объеме.

4. Документооборот

4.1. Не позднее момента оформления поручения Агенту Принципал обязан уплатить Агенту денежную сумму, складывающуюся из агентского вознаграждения и суммы возмещения расходов, указанные в разделе «Корзина» на сайте Агента.

4.2. При передаче Товара Агент организует предоставление Принципалу в письменном или электронном виде транспортную накладную компании (или иного документа, в том числе кассового чека), подтверждающей передачу Товара в соответствии с поручением Агенту и являющейся Отчетом Агента. Дополнительные документы, в том числе подтверждающие понесенные Агентом расходы, Принципалу не предоставляются. Если Товар не передан надлежащему получателю в связи с его утратой, Агент направляет Принципалу информационное письмо, являющееся отчетом Агента, а также возвращает Принципалу полученную от него денежную сумму.

4.3. Подписание документа о передаче Товара либо размещение в Личном кабинете информационного письма считаются принятием Отчета Принципалом.

4.4. Стороны установили, что документы, оформляемые в рамках настоящего Договора, составляются в виде электронного документа, если иное прямо не установлено в настоящем Договоре.

4.5. Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью, признается равнозначным бумажному документу с собственноручной подписью, при условии, что это не противоречит положениям применимого законодательства.

4.6. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные посредством электронной связи, признаются имеющими юридическую силу. При этом обо всех изменениях в почтовых и иных реквизитах (в т.ч. номера телефона, факса, адреса электронной почты, банковские реквизиты) Стороны должны уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу. В любом случае исполнение, произведенное до момента получения уведомления и совершенное по прежним реквизитам, считается надлежащим. Расходы по направлению документов несет Сторона, направившая документы.

4.7. Обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору совершается в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (ее уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей Сторон на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по

электронной почте считается совершенным только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность сторон во всех случаях определяется в соответствии с настоящим Договором, если императивными нормами применимого законодательства не предусмотрено иное.

5.2. В случае полного повреждения (порчи) или полной утраты Товара или его части Агент несет ответственность в размере действительной стоимости Товара или его части. В случае утраты (недостачи) части Товара или частичного повреждения Товара Агент несет ответственность в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость Товара, а при невозможности восстановления поврежденного Товара – в размере действительной стоимости Товара.

5.3. Агент освобождается от ответственности за нарушение обязательств по Договору в случаях, если данное нарушение обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением встречных обязательств Принципала.

5.4. Агент не несет ответственности за любые расходы Принципала, прямой или косвенный ущерб, причиненный Принципалу в результате (без ограничений): возможных ошибок, сбоев, перерывов в работе включая блокировку Личного кабинета, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек при передаче данных или их обработке.

5.5. Агент не несет ответственности за качество и комплектацию Товаров. Агент не проверяет Товар, полученный от продавца на соответствие заявленным им характеристикам, на отсутствие явного или скрытого брака, и в случае ошибки последнего, не несет ответственности за несоответствие Товара ожиданиям Принципала. Агент помечает товары своими маркировками. В случае обращения Принципалом к Агенту с заявлением о возврате Товара продавцу Агент сначала проводит собственную проверку. В случае выявления брака, Агент предоставляет Принципалу документы, оформленные в ходе исполнения поручения, для самостоятельного (силами Принципала) возврата Товара продавцу. Агент не является продавцом Товара и не несет ответственности за качество/комплектность приобретенного Товара, а также за сбои и/или ограничения в работе некоторых функций некоторых Товаров на территории Российской Федерации, в том числе, установленные производителями таких Товаров. Акцептуя настоящий договор любым из способов, предусмотренных п. 1.5. Договора, Принципал подтверждает, что он ознакомлен и согласен с приобретением Товара на существующих условиях, в том числе установленных настоящим Договором, включая имеющиеся ограничения в работе некоторых

функций некоторых Товаров на территории РФ, а также с условиями гарантийных обязательств и условиями о возврате Товаров, установленными настоящим Договором и размещенными на сайте Агента;

5.6. АГЕНТ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПРИНЦИПАЛОМ, сроки гарантии, прочие гарантийные и иные обязательства продавцов определяются в соответствии с правилами и условиями продажи товаров, принятыми продавцами и размещенными на сайтах продавцов.

5.7. Ответственность за правильность и полноту сведений, указанных в декларации, оформленной на основании данных, предоставленных Принципалом Агенту, несет Принципал.

5.8. Сумма возмещения в связи с утратой/повреждением Товара зачисляется Агентом на счет Принципала по получении от него письменного заявления (претензии) Принципала с указанием реквизитов банковского счета. Исполнение возмещения может осуществляться со стороны третьих лиц.

5.9. Агент не несет ответственности в случае, когда отказ от Договора Агентом произведен по основаниям, указанным в пункте 7.1. Договора, при этом стороны понимают, что в течение срока действия настоящего Договора и до и после отказа от него на сайте Агента в каталоге может быть представлен аналогичный либо такой же Товар по иной цене и на иных условиях. В данном случае Принципал вправе оформить новый заказ, ответственность за изменение каких-либо характеристик на товар, изменение цены на товар, сроки доставки и т.д. не может быть возложена на Агента.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в частности: пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, эмбарго, запрещения экспорта и импорта товаров, запрещения конвертации и (или) оборота валют, забастовка, чрезвычайное положение, военные действия и специальные операции, принятие органом государственной власти/управления и/или органом местного самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших невозможность исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Порядок изменения и срок действия договора

7.1. Стороны согласовали возможность отмены Поручения Агентом в случае, если Поручение не может быть исполнено, ввиду:

- отсутствия заявленного Принципалом Товара у зарубежных или локальных продавцов по указанной Принципалом цене и/или характеристикам,
- стоимость, согласованная Сторонами в Поручении не оплачена, или оплачена не в полном объеме Принципалом,
- введены или имеется информация о предстоящем введении санкционных ограничений в отношении перевозки заказа Принципала
- в иных случаях введения санкций.

В таком случае Агент возвращает Принципалу всю стоимость Поручения, включая стоимость товара и агентское вознаграждения.

Стороны особо оговорили, что в вышеуказанных случаях проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму возвращаемых денежных средств не начисляются. Возврат денежных средств осуществляется согласно настоящего Договора.

7.2. Принципал вправе отменить Поручение Агенту в установленных законом случаях. При этом Агент обязан вернуть денежные средства, оплаченные Принципалом, за вычетом расходов, понесённых Агентом, согласно п. 2.3.3. настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор утрачивает силу досрочно в момент исполнения Агентом поручения Принципала в полном объеме.

7.4. Принципал вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, о чем обязан уведомить Агента путем направления письменного уведомления Агенту по адресу его электронной почты или по юридическому адресу. Договор считается прекращенным с момента получения Агентом уведомления Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок прекращения Договора.

7.5. За Агентом сохраняется право вносить в текст настоящего Договора любые изменения. Условия настоящего Договора могут быть изменены Агентом в одностороннем безакцептном порядке и распространяются на поручения, отданные Агенту после внесения изменений. Принципал обязуется знакомиться с текстом Договора перед дачей каждого поручения. Стороны подтверждают, что нахождения Договора на сайте Агента достаточно, чтобы считать, что изменения исходят от Агента. Настоящий Договор заключается путем безусловного присоединения Принципала к нему, и Принципал не имеет права на его изменение и/или дополнение.

Принципал, соглашаясь с условиями взаимодействия Сторон, изложенными в настоящем Договоре, принимает на себя обязанности по их безоговорочному соблюдению и несет полную самостоятельную материальную ответственность за такое соблюдение.

Обязательным условием принятия Договора является регистрация Принципала на сайте Агента посредством разработанной Агентом формы и достоверное предоставление всей необходимой информации, запрашиваемой Агентом для целей оказания услуг по настоящему Договору. Принципал подтверждает свое согласие с текстом настоящего Договора при заполнении поручения в разделе «Корзина» и/или в Личном кабинете.

Соглашаясь с условиями настоящего Договора и проставляя соответствующую отметку в Личном кабинете на сайте Агента, Принципал подтверждает, что до момента дачи поручения он ознакомился с настоящим Договором в полном объеме и дает свое согласие на все его условия, без внесения изменений и/или дополнений.

Весь документооборот осуществляется посредством электронной почты на адрес, указанный Принципалом при заполнении поручения. Агент вправе публиковать на сайте Агента временные и постоянные изменения в перечне и порядке исполнения поручений, при этом опубликованные условия являются обязательными для Принципала. Принципал обязуется самостоятельно отслеживать актуальную информацию на сайте Агента.

7.6. В случае отказа Принципала от настоящего Договора после истечения дня, в течение которого Принципал дал Агенту поручение, и при условии совершения Агентом действий по организации заключения договора розничной купли-продажи Товара, Агент исполняет полученное им поручение и вправе удержать сумму агентского вознаграждения и своих расходов из суммы денежных средств к возврату.

7.7. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без указания причин, о чем обязан уведомить Принципала путем направления уведомления Принципалу через Личный кабинет. Договор считается прекращенным с момента получения Принципалом уведомления Агента, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок прекращения Договора.

7.8. Агент, отказавшийся от настоящего Договора по причинам, не включающим отсутствие Товара у продавца, сохраняет право на агентское вознаграждение за действия, совершенные им до прекращения Договора.

7.9. Принципал должен распорядиться своим, находящимся в ведении Агента, имуществом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Агента об отказе от Договора.

Если Принципал не выполнит эту обязанность или указания Принципала не могут быть исполнены, Агент вправе сдать имущество на хранение за счет Принципала либо реализовать его от имени Принципала с перечислением вырученной суммы на указанный Принципалом счет, либо реализовать его от имени Принципала. В свою очередь Стороны вправе согласовать отмену заказа, если заказ к моменту отмены был выкуплен Агентом, на условиях, что Принципал даёт поручение Агенту на передачу его прав и обязанностей в пользу третьего лица по выбору Агента. Направляя заявление об отказе от заказа после его выкупа, Принципал дает поручение Агенту на передачу своих прав и обязанностей в пользу третьих лиц по выбору Агента, который в свою очередь вправе его принять, исключительно при наличии возможности такое поручение исполнить, в противном случае обязан уведомить Принципала о невозможности исполнения поручения. В случае, если Агентом совершается сделка с третьим лицом на более выгодных условиях, то дополнительная выгода полностью принадлежит Агенту.

8. Заключительные положения

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем предъявления претензии. Принципал вправе предъявить претензию в отношении утраты, недостачи, повреждения (порчи) и иных нарушений своих прав, не превышающий 30 дней с даты получения Товара, а если Товар не был передан Принципалу – в течение 30 дней со дня, когда Товар должен был быть передан Принципалу. Срок ответа на претензию – 30 дней, если иное не установлено Законом. Настоящим стороны согласовали, что ответы на претензии и обращения Принципала Агент направляет на электронную почту Принципала, указанную в его регистрационных данных.

8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, любой спор, разногласие или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в суде.

8.3. В случае нарушения Принципалом условий настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, предоставление недостоверных данных о себе или иное нарушение, Агент вправе заблокировать Личный кабинет Принципала, приостановить исполнение поручений и/или вернуть продавцу Товары без возмещения убытков Принципала. Такой возврат не будет считаться нарушением Договора со стороны Агента.

8.4. Согласие Принципала на обработку его персональных данных подтверждается Принципалом путем регистрации на сайте Агента. Принципал, регистрируясь на сайте Агента, дает Агенту свое согласие на сбор, хранение, передачу, уничтожение и обработку, трансграничную передачу его персональных данных (а именно: фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, номер телефона), в том числе на их обработку и хранение (в том числе в виде копии основного документа, удостоверяющего личность) в информационных системах персональных данных Агента. Согласие выдано на неопределенный срок, Принципал вправе отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления в адрес Агента. Настоящим Принципал также дает согласие на обработку его персональных данных в случае необходимости их получения, уточнения Агентом посредством телефонного разговора с оператором Агента.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.6. Стороны достигли соглашения о том, что настоящий Договор, а равно приложения/дополнения/соглашения, а также иные документы к Договору могут быть заключены путем обмена электронными документами. Настоящий Договор, а также приложения/дополнения/соглашения к нему, подписанные путем обмена электронными документами, признаются равнозначным договору/приложению/дополнению/соглашению к нему с собственноручной подписью и печатью на бумажном носителе.

9. Адрес и банковские реквизиты Агента

Расчётный счёт: 40802810720000048416

Название банка: ООО "Банк Точка"

БИК: 044525104

Корреспондентский счёт: 30101810745374525104

Индивидуальный предприниматель Шайхутдинов Руслан Вячеславович

ИНН: 027817631986